

1500535-59.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255069/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20332730 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2581/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2255069 - DEL.POL.SALTO, 2581/21/610 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500535-59.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500535-59.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255069/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20332730 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2581/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2255069 - DEL.POL.SALTO, 2581/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VINICIUS PAIVA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Lucas Vinicius Paiva da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 11h05min, na rua Eugenio de Oliveira, altura do número 410 e na residência nº 398, bairro Jardim União, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 195 (cento e noventa e cinco) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 323,62g (trezentos e vinte e três gramas e sessenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Consta que o réu foi avistado por guardas municipais na esquina da rua Vaticano e, ao perceber a presença da guarnição, passou a caminhar em passos largos sentido à rua Eugênio de Oliveira, o que chamou a atenção dos servidores públicos. Houve abordagem. Em revista pessoal, foi localizado um maço de cigarro contendo 05 porções de cocaína. No bolso do réu foram encontrados R\$180,00. Indagado, ele assumiu que atuava no tráfico de drogas naquele local e informou que havia mais drogas na residência dele. Na casa do réu, os guardas municipais mantiveram contato com seu irmão, Thiago Rene dos Santos Paiva, que foi avisado que o acusado guardava drogas próximo ao sofá. Thiago localizou os entorpecentes e entregou 58 porções aos servidores públicos. Após, o réu disse que havia mais drogas na casa e que elas estavam sob seu travesseiro. No local informado, Thiago encontrou mais 132 porções de cocaína e entregou aos servidores públicos. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.77/89).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 99/101).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime aberto de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos..

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelo auto de apreensão e exibição (fl. 08), auto de constatação preliminar (fl. 09), laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/113) e prova oral.

A testemunha Wanderlei, guarda municipal, narrou que o réu foi visto por guardas municipais na esquina da rua Vaticano e, ao perceber a presença da guarnição, passou a caminhar em passos largos sentido à rua Eugênio de Oliveira, o que chamou a atenção dos servidores públicos. Houve abordagem. Em revista pessoal, foi localizado um maço de cigarro contendo 05 porções de cocaína. No bolso do réu foram encontrados R\$180,00. Indagado, ele assumiu que atuava no tráfico de drogas naquele local e informou que havia mais drogas na residência dele. Na casa do réu, os guardas municipais mantiveram contato com seu irmão, Thiago Rene dos Santos Paiva, que foi avisado que o acusado guardava drogas próximo ao sofá. Thiago localizou os entorpecentes e entregou 58 porções aos servidores públicos. Após, o réu disse que havia mais drogas na casa e que elas estavam sob seu travesseiro. No local informado, Thiago encontrou mais 132 porções de cocaína e entregou aos servidores públicos. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Thiago Rogério, também guarda municipal. Interrogado, o réu confessou a prática do delito, afirmando que o fez por extrema necessidade financeira, estando arrependido do seu ato.

Diante disso, a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo-se aos requisitos do artigo 59 do citado Código, observa-se que o réu possui bons antecedentes criminais (fls. 22/24), bem como as demais circunstâncias lhe são favoráveis. Sendo assim, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou a prática do delito, porém o a pena já está fixada no mínimo legal, devendo a pena ser mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 1/2 (metade), em razão da elevada quantidade de

entorpecentes apreendido, totalizando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 condenar o réu Lucas Vinicius Paiva da Silva à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da primariedade do acusado, fixo regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena preivativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que o tipo de delito praticado é incompatível com tal benesse.

Faculto ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls.

08), já que não comprovada a origem lícita e, ao que tudo indica, era proveniente de ilícito penal. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Condene o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs, ressalvada a gratuidade da justiça já conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA